

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 145/2530	นางสาวพรทิพย์ จิตติวัฒนพงศ์	โจทก์
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด กับพวก	ผู้ร้อง
	นายพิชัย ศีวีระมงคล ฯ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 702

ป.วิ.พ. มาตรา 289

จ.ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร ท. สาขาชลบุรีโดยจำนองที่ดินเป็นประกัน และทำสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองว่าทรัพย์สินที่จำนองเพื่อเป็นประกันหนี้เบิกเงินเกินบัญชี หนี้เงินกู้ และหนี้สินอื่นใดบรรดาที่ จ. เป็นหนี้ธนาคาร ท. อยู่แล้วในขณะทำสัญญาและหนี้ต่อไปภายหน้า ต่อมา จ. ทำสัญญากู้เงินธนาคาร ท. สาขาศรีราชาอีก ซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวล้วนแต่ จ. เป็นหนี้ธนาคาร ท. ทั้งสิ้น เมื่อหนี้ตามสัญญากู้เงินเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลัง การจำนองดังกล่าวจึงเป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้เงินด้วย ธนาคาร ท. จึงชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ จ. จำนองชำระหนี้ต้นทั้งสิ้นก่อนเจ้าหนี้อื่น

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์นำยึดทรัพย์สินจำเลยเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองจำนวนเงิน ๑,๖๓๓,๔๒๓.๖๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธินายชลิต ไชยา กุลวัฒน์ ธนาคารเอเชีย จำกัด และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกพาณิชย์ จำกัด ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด นายพิชัย ศีวีระมงคล ในฐานะส่วน ตัวยื่นคำร้องขอขึ้นส่วนและขอรับมรดกเงินที่เหลือจากการชำระหนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับชำระหนี้จำนองเป็น จำนวนเงิน ๘๕๖,๑๙๑.๑๒ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้ผู้ขอเฉลี่ยทั้งสามเข้าเฉลี่ยเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลังจากชำระหนี้จำนอง ยกคำร้องขอขึ้นส่วนของนาย พิชัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับชำระหนี้ จำนองจำนวน ๑,๖๓๓,๔๒๓.๖๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำสั่งของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ก่อนนางจิราภรณ์ ศีวีระมงคล เจ้ามรดกถึงแก่กรรม นางจิราภรณ์ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด สาขาชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๑ ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๑ นางจิราภรณ์ได้ทำสัญญาเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกิน บัญชีอีก ๒๘๐,๐๐๐ บาท และในวันเดียวกันนี้นางจิราภรณ์ได้จำนองที่ดินโฉนดที่ ๖๘๖๖๔ ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไว้แก่ผู้ร้องเป็นประกัน การกู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๕

กับทำสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันไว้ด้วยตามเอกสารท้ายคำร้อง
หมายเลข ๖ ต่อมาวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๒ นางจิราภรณ์ ได้ขอเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงิน
เกินบัญชีอีก ๒๕๐,๐๐๐ บาท และได้จำนองที่ดินโฉนดที่ ๓๗๗ ตำบลหนองตำลึง
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไว้แก่ผู้ร้องเป็นประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๘ กับทำสัญญาต่อท้ายสัญญา
จำนองที่ดินเป็นประกันไว้ด้วยตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๙ ต่อมาได้เพิ่ม
วงเงินจากที่จำนองที่ดินอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนองที่ดินโฉนดที่ ๓๗๗ เป็นประกัน
วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท นางจิราภรณ์เป็นหนี้ผู้ร้องตามบัญชีเดินสะพัดรวมทั้งต้นเงิน
และดอกเบี้ยเป็นเงิน ๘๕๖,๑๙๑.๑๒ บาท และเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ นางจิรา
ภรณ์ ได้ทำสัญญากู้เงินผู้ร้องที่สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาศรีราชา
จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๘

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า สัญญาจำนองที่ดินโฉนดที่ ๖๘๖๖๔ ตำบล
คลองตัน อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร และสัญญาจำนองที่ดินโฉนดที่ ๓๗๗
ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นประกันหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้
เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๘ ด้วยหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด สาขาชลบุรี และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาศรีราชา ต่างเป็น
สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ร้องและการที่นางจิราภรณ์ทำสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชี กับทำสัญญากู้เงินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๘ ก็ทำกับผู้ร้องโดย
ตัวแทนของผู้ร้อง ดังนั้นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและโดยทำ
สัญญากู้เงินนางจิราภรณ์เป็นหนี้ผู้ร้องทั้งสิ้น การที่นางจิราภรณ์ลูกหนี้ทำสัญญา
จำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ที่เป็นหนี้ผู้ร้องและตกลงทำสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง
เป็นประกันข้อ ๑ วรรคแรก ระบุไว้ว่า 'ทรัพย์สินที่จำนอง' เพื่อเป็นประกันหนี้เบิกเงินเกิน
บัญชี หนี้เงินกู้ และหนี้สินอื่นใดบรรดาที่ผู้จำนอง เป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่แล้วในขณะ
ทำสัญญานี้และเป็นหนี้ต่อไปภายหน้า ซึ่งมีความหมายชัดอยู่แล้วว่านางจิราภรณ์

ตกลงให้การจำนองที่ดินทั้งสองแปลงตามสัญญาจำนองเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๕ และหมายเลข ๘ เป็นประกันหนี้ทุกอย่างที่นางจิราภรณ์เป็นหนี้ผู้ร้องในขณะที่ทำสัญญาและหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังด้วย เมื่อหนี้ตามสัญญากู้เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๘ เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังสัญญาจำนอง การจำนองดังกล่าวจึงเป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้ด้วย

พิพากษายืน.

(อภิรักษ์ ปุષปะาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายสมชาย พงษ์ธา
ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน นนทแก้ว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>